

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2389/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด ตาก
บริษัท รุ่งเจริญกุลการมอเตอร์เซลส์
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

นาย เล็ก ประดับ แก้ว

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องให้จำเลยเข้าซื้อรถพ่วงบรรทุก จำเลยชำระค่าเข้าซื้อเพียง 5 งวดแล้ว ผิดนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้ออีก แม้ตามสัญญาเข้าซื้อระบุว่า "ถ้าผู้เข้าซื้อผิดนัดไม่ชำระ งวดหนึ่งงวดใด หรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด... ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดผิดสัญญา และ ยอมให้สัญญาเข้าซื้อนี้เป็นอันมีผลบังคับได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ก่อน" แต่เมื่อผู้เข้าซื้อผิดนัดชำระค่าเข้าซื้องวดที่ 6 ผู้ร้องยังยอมรับเช็คซึ่งชำระค่า เข้าซื้อในงวดต่อมาโดยนำเช็คไปเบิกเงิน ผู้ร้องก็มีได้เลิกสัญญา หรือยึดรถพ่วง บรรทุกคืนแสดงว่า ผู้ร้องมิได้ถือเอากำหนดเวลาที่ผู้เข้าซื้อผิดนัดตามสัญญาเข้าซื้อ เป็นสาระสำคัญของสัญญาและไม่ประสงค์จะเลิกสัญญาโดยอาศัยข้อสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ สัญญาเข้าซื้อข้อ 9 ยังระบุว่า"ในระหว่างที่ผู้เข้าซื้อชำระค่าเข้าซื้อยังไม่ หมดและมีเหตุวิบัติทำให้ทรัพย์สินที่เข้าซื้อเป็นอันตรายหรือสูญหายโดยเหตุประการ ใด ๆ แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้เข้าซื้อก็ตกลงยินยอมชำระค่าเข้าซื้อที่ยังค้างอยู่ ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้เข้าซื้อจนครบถ้วนโดยพลัน"ดังนั้นเมื่อผู้ร้องไม่บอกเลิกสัญญาและ ไม่ติดตามรถพ่วงที่เข้าซื้อคืน จึงเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่า ผู้ร้องมีเจตนาเพียง ต้องการได้รับค่าเข้าซื้อเท่านั้น เมื่อจำเลยนำรถไปใช้กระทำผิดและถูกริบและมีผู้แจ้ง

ให้ผู้รื้อทราบ ผู้รื้อจึงมาขอรถของกลางคืน เป็นการขอคืนแทนผู้กระทำผิด ถือว่าผู้
รื้อรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดไม่อาจขอคืนรถพ่วงของกลางได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงดโทษจำเลยตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 56, 83 และให้บริบทพ่วง
บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-8673สุพรรณบุรี ของกลาง

ผู้รื้อยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคืนรถพ่วงบรรทุกแก่ผู้รื้อ

โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้รื้อ

ผู้รื้ออุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้รื้อฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530
นางปัญญาทิพย์ อัครสินวงศ์ ได้เช่าซื้อรถพ่วงบรรทุกของกลางจากผู้รื้อในราคา
240,000 บาท โดยมีนายวิสาร창ทองแดง เป็นผู้ค้ำประกัน นางปัญญาทิพย์ได้ชำระ
เงินในวันทำสัญญา 24,000 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เหลือ 216,000 บาท อีก 9
งวดงวดละ 24,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530 ถึงเดือนมกราคม 2531 นาง
ปัญญาทิพย์ได้ชำระค่าเช่าซื้อด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้าทั้ง 9 งวด แต่เช็คค่าเช่าซื้องวด

ที่ 6 ถึงงวดที่ 9 ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมาวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 จำเลยได้ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-8672 สุพรรณบุรี ลากจูงรถพ่วงบรรทุกของกลางบรรทุกถ่านหินลิกไนต์เกินอัตราที่กำหนด ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยและให้ขับรถพ่วงบรรทุกของกลาง มีปัญหาตามที่ผู้ร้องฎีกาว่า รถพ่วงบรรทุกของกลางเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องหรือไม่เห็นว่า ผู้ร้องมีนายสุรพล ชัยตระกูลทอง กรรมการของผู้ร้องเบิกความว่า รถพ่วงบรรทุกเป็นของผู้ร้องตามหนังสือแสดงการจดทะเบียนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ร้องได้ในนางปัญญาทิพย์ อัครสินวงษ์ เข้าซื้อไป ซึ่งโจทก์ไม่ได้สืบหักล้างเอกสารดังกล่าวจึงฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถพ่วงบรรทุกของกลาง ปัญหาที่ผู้ร้องฎีกาต่อไปมีว่าผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นใจด้วยในการกระทำความผิดหรือไม่ ผู้ร้องมีนายสุรพร และนายโกเมศ สดใส พนักงานเอกสารซึ่งมีหน้าที่จัดทำสัญญาเช่าซื้อต่าง ๆ ของผู้ร้องเบิกความว่านางปัญญาทิพย์ อัครสินวงษ์ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถพ่วงบรรทุกไปจากผู้ร้อง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530 นางปัญญาทิพย์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้ผู้ร้องเพียง 5 งวด แล้วผัดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้ผู้ร้องอีกตั้งแต่งวดที่ 6 ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 9 ตุลาคม 2530 เป็นต้นมา เพราะเชื่อกันว่านางปัญญาทิพย์ส่งจ่ายไว้ล่วงหน้าของงวดที่ 6 ถึงงวดที่ 9 ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเอกสารร.5 หลังจากเชื่อกันว่าชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 6 ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ผู้ร้องได้ให้พนักงานของผู้ร้องติดตามนางปัญญาทิพย์เพื่อยึดรถพ่วงบรรทุกของกลางคืนแต่ไม่พบตัวนางปัญญาทิพย์และรถพ่วงบรรทุกแต่อย่างใด เห็นว่า แม้ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 8 ระบุว่า "ถ้าผู้เช่าซื้อผัดนัดไม่ชำระงวดหนึ่งงวดใดหรือผัดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด... ให้ถือว่าเป็นการผัดนัด ผิดสัญญา และยอมให้สัญญาเช่าซื้อนี้เป็นอันมีผลบังคับทันที โดยมีต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน" แต่เมื่อผู้เช่าซื้อผัดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 6 แล้ว ผู้ร้องก็ยังยอมรับเช็คซึ่งชำระค่าเช่าซื้อในงวดต่อมาโดยนำเช็คไปเบิกเงินอีก และที่ผู้ร้องอ้างว่าได้ติดตามนางปัญญาทิพย์เพื่อยึดรถพ่วงบรรทุกคืนแต่ไม่พบตัวนางปัญญาทิพย์และรถพ่วงบรรทุกแต่อย่างใดนั้น

นอกจากคำเบิกความลอย ๆ ของนายสุรพลแล้วผู้ร้องไม่มีหลักฐานอื่นมาแสดง จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้ร้องได้ติดตามนางปัญญาทิพย์เพื่อยึดรถพ่วงบรรทุกคีน ดังนั้นการที่นางปัญญาทิพย์ผัดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 6 ถึงงวดที่ 9 โดยผู้ร้องมิได้เลิกสัญญาหรือยึดรถพ่วงบรรทุกที่ให้เช่าซื้อคีน แสดงว่าผู้ร้องมิได้ถือเอากำหนดเวลาที่ผู้เช่าซื้อผัดนัดตามสัญญาเช่าซื้อเป็นสาระสำคัญของสัญญาและไม่ประสงค์จะเลิกสัญญาโดยอาศัยข้อสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ในสัญญาเช่าซื้อข้อ 9 ยังได้ระบุว่า"ในระหว่างที่ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้ออย่างไม่หมดและมีเหตุวิบัติทำให้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นอันตรายหรือสูญหาย โดยเหตุประการใด ๆ แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้เช่าซื้อก็ตกลงยินยอมชำระค่าเช่าซื้อที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อจนครบถ้วนโดยพลัน"จึงเป็นพฤติการณ์ที่ถือได้ว่าผู้ร้องมีเจตนาเพียงต้องการจะได้รับค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้น ผู้ร้องจึงเพิกเฉยไม่บอกเลิกสัญญาไม่ติดตามรถพ่วงบรรทุกที่เช่าซื้อคีน นับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2530 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยนำรถพ่วงบรรทุกไปใช้กระทำผิดและถูกริบ และนายวิสาร์ผู้ค้าประกันเป็นผู้แจ้งเรื่องรถพ่วงบรรทุกถูกริบให้ทราบผู้ร้องจึงมาขอรถพ่วงบรรทุกของกลางคีนเป็นการขอคืนแทนผู้กระทำความผิดถือได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดผู้ร้องไม่อาจที่จะขอคืนรถพ่วงบรรทุกของกลางได้..."

พิพากษายืน.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ